



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 3/124/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

תובעים	1	אלימלך יזידור,
	2	אלימלך ליליאן,
		באמצעות ב"כ: עו"ד אמת אלדד הנקין מרדכי 19, גדרה טל': 0505764264 פקס: 035531355
	נגד	
נתבעים	1	ג'ופי מיכאל
		באמצעות ב"כ: בלומנבלט שמואל ז'בוטינסקי 3, כפר סבא טל': 097747552 פקס: 097743995, עו"ד דגני איל הלל יפה 23, חדרה טל': 0506635604
	2	ג'ופי סטנלי סלומון באמצעות ב"כ: בלומנבלט שמואל ז'בוטינסקי 3, כפר סבא טל': 097747552 פקס: 097743995, עו"ד דגני איל הלל יפה 23, חדרה טל': 0506635604
	3	נציגות הבית ברחוב קאפח 7 ראשון לציון ע"י דניאל כחלון ת.ז. 055523054
		באמצעות ב"כ: עו"ד ברקוביץ עוז פאול גרונינגר 4, ראשון לציון טל': 0528812355 פקס: 039518142
	4	נידם רחל, באמצעות ב"כ: עו"ד ימין משה ראשון לציון טל': 0545959659 פקס: 039617548

פסק דין חלקי

לפני תביעה למתן צו עשה שהגישו הבעלים של דירה בבית משותף נגד הבעלים של שתי דירות אחרות בבית המשותף ונגד נציגות הבית המשותף, לתיקון ליקויים בדירות הנתבעים 1-2 ו/או בדירת הנתבעת 4, ו/או ברכוש המשותף, המהווים את המקור לנזקי רטיבות בדירת התובעים, ולהשבת דירתם לקדמותה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/124/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רקע עובדתי וההליכים עד כה

1. עסקינן בבניין מגורים ברח' קאפח 7 בעיר ראשון לציון, הרשום בפנקס הבתים המשותפים כחלקה 34 בגוש 5114 (להלן - "**הבית המשותף**").
2. התובעים הם הבעלים של דירה מס' 29 בקומה 8 בבית המשותף; הנתבעים 1 ו-2 הם בעלי דירה מס' 33 המצויה מעל דירת התובעים בקומה 9; הנתבעת 4 היא בעלת דירת דופלקס שמספרה 37 המצויה בקומות 10 ו-11 מעל דירת הנתבעים 1-2, והנתבעת 3 היא נציגות הבית המשותף.
3. לתביעה דנן קדמה תביעה קודמת וזהה במהותה שהגישו התובעים נגד אותם בעלי דין במסגרת תיק (חולון) 3/247/2019 (להלן: "**ההליך הקודם**"). במסגרת ההליך הקודם מונה בהסכמת הצדדים המומחה צבי רון מטעם המפקח על רישום מקרקעין. ביום 29.5.2022 ניתן פסק דין ע"י כב' המפקח אורי שלומאי, על יסוד חוות הדעת שהוגשה בתיק, אשר הורה לנתבעים 1-2 לבצע תיקונים בחדרי הרחצה בדירתם, הורה לנתבעת 4 לבצע איטום כולל במרפסת דירתה, והורה לנציגות הבית המשותף לבצע תיקונים בצינור קולטן ראשי.
4. ביום 19.3.23 הוגשה התביעה דנן. התובעים טוענים כי לאחר פסק הדין בהליך הקודם הציגו לפנייהם הנתבעים ראיות כי ביצעו את התיקונים שנדרשו לבצע, ברם, כחודשיים לאחר מכן החלו להופיע מחדש סימני רטיבות באותם מוקדים בהם הופיע הרטיבות שהביאה להגשת ההליך הקודם, דהיינו רטיבות בתקרת חדר הורים ובחדר הרחצה מסביב לצינור שופכין 4 צול. ב"כ התובעים פנה אל הנתבעת 3 ואל הנתבעת 4 והם טענו כי בצעו את המוטל עליהם וכי על התובעים להפנות טענותיהם לנתבעים 1-2, ואלו עמדו על כך שבצעו את התיקונים הנדרשים וטענו כי הכשל רובץ לפתחה של הנתבעת 4.
5. הנתבעים 1-2 הגישו כתב הגנה ובו טענו כי בצעו את התיקונים שנדרשו לבצע עפ"י פסק הדין בהליך הקודם וכי מקור הרטיבות החדשה, ככל וקיימת בדירת התובעים, הוא בצנרת המהווה חלק מהרכוש המשותף בהתאם לדו"ח של בעל מקצוע שהוזמן על ידם מיום 19.1.23.
6. הנתבעת 4 טענה בכתב הגנתה כי דירתה מצויה בקומות 10 ו-11, ובינה לבין דירת התובעים מצויה דירת הנתבעים 1-2. על כן ככל שמקור הרטיבות מדירתה היו מגלים נזקי רטיבות בדירת הנתבעים 1-2 בקומה 9, ולא כך הדבר. מקור הרטיבות הנוכחי הוא בקולטן השפכים המשותף, זאת עפ"י חוות הדעת שצירפו התובעים עצמם לכתב התביעה.
7. בתום הדיון שהתקיים לפני ביום 28.6.23 בנוכחות כל הצדדים ובאי כוחם, ניתנה החלטתי המתירה לנתבעת 3 להגיש כתב הגנתה וכי צו למינוי המומחה צבי רון כמומחה מטעמי יינתן לאחר מכן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/124/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. מטעם הנתבעת 3 הוגש כתב הגנה בו טענה כי בצעה את התיקונים שנדרשה לבצע בצינור המשותף עפ"י פסק הדין הקודם, בהתאם להמלצות המומחה וכי תיאור מוקדי הרטיבות בדירת התובעים מעיד כי מקורם אינו יכול להיות בצינור המשותף, או בכל שטח משטחי הרכוש המשותף.
9. ביום 7.8.23 ניתנה החלטתי בדבר מינויו של המהנדס צבי רון כמומחה מטעמי (להלן: "המומחה") לבחינת טענות התובעים לנזקי רטיבות בדירתם; איתור מקור הנזילה (ככל שקיימת) בדירות הנתבעים וברכוש המשותף; בחינה אם הנתבעים בצעו את הוראות התיקון שנדרשו ליישם בהתאם לחוות דעתו הקודמת בתיק 3/448/2020 (שנדון יחד עם 3/247/2019); ומתן המלצות לבצוע תיקונים נוספים כיום בדירות ו/או ברכוש המשותף; והתיקונים הנדרשים להשבת דירת התובעים לקדמותה.
10. בהתאם להחלטתי זו ערך המומחה (לאחר הסדרת תשלום מלוא שכרו) ביקור בבית המשותף ביום 7.11.23 וביום 23.12.24 הגיש את חוות דעתו למזכירות ולידי הצדדים (להלן: "חוות הדעת"). חוות הדעת נסמכת, בין היתר, על בצוע בדיקות הצפה לצנרת בדירת נתבעים 1-2; בדיקת צינורות אוויר משותפים, בדיקת הצפת מרפסת נתבעת 4; בדיקת תכולת רטיבות שנערכה ע"י מעבדת מכון התקנים. המומחה נעזר בשירותיה של חברת "אינפראטק".
11. חוות הדעת בתמצית, קובעת כדלקמן: בדירת התובעים התגלו נזקי רטיבות בתקרת חדר שינה הגובל בחדר רחצה הורים וסביב צינור 4 צול בחדר רחצה הורים.
12. בדירת הנתבעים 1-2 אותרה רטיבות קפילרית מעל הריצוף ובמשקופי הדירה וכן סימני רטיבות בתקרת חדר ארונות, בחדר מגורים ובחדר רחצה שמתחת למרפסת נתבעת 4. בדיקת תכולת רטיבות העלתה חריגה משמעותית מהתקן בפרוזדור ובחדר הורים. לא נמצאה דליפה בצנרת הדלוחין או בצנרת אספקת המים בדירה זו.
- בצנרת השופכין בדירה זו זוהה כשל בחיבור אופקי לצינור 4 צול המשויכת לשירותי אורחים. כן נצפה כשל בצינור 4 צול אנכי בשל חדירת מחבר אופקי מדירת הנתבעים 1-2.
- בחדר הרחצה הכללי ובחדר רחצה הורים בדירת נתבעים 1-2 אותרו ליקויים של העדר חגורת הפרדה ו"רולקות" תקינים.
- אשר לבצוע התיקונים בדירת הנתבעים 1-2 בהתאם להמלצות המומחה בחוות דעתו בהליך הקודם: המומחה מציין כי בוצעו עבודות להחלפת צנרת אספקת מים; החלפת איטום וריצוף מחדש בחדר רחצה הורים ובחדר רחצה כללית. ברם, לא הומצא לידיו תיעוד של עבודות אלו (הומצאו חשבוניות) וגם לא דו"ח בדיקת הצפה בהתאם לתקן.
13. דירת נתבעת 4: המומחה מצא כי בוצעו עבודות ריצוף ואיטום במרפסת הדירה. ברם, לא הומצא דו"ח בדיקת הצפה לפי התקן כפי שהורה. כמו כן לא בוצע איום תקין סביב מעברי צנרת.
14. לעניין הרכוש המשותף: נמצא כי בוצע תיקון לצנרת המשותפת כנדרש.
15. מסקנות חוות הדעת: נציגות הבית המשותף מילאה כראוי אחר המלצותיו בחוות הדעת הקודמת אך לא כן הנתבעים 1-2 ו-4. נזקי הרטיבות בדירת התובעים נובעים בסבירות גבוהה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/124/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- מכשלים במערכת האיטום התת-רצפתית בחדרי הרחצה ומכשל בחיבור צנרת דלוחין ושופכין בחדרי הרחצה והשירותים בדירת הנתבעים 1-2. עוד אותר כשל משני במרפסת הנתבעת 4.
16. המומחה השאיר לשיקול דעתי את חלוקת האחריות בין הכשל העיקרי שנמצא בדירת הנתבעים 1-2 לכשל המשני שבדירת נתבעת 4.
17. בהתאם לממצאי חוות הדעת פירט המומחה את המלצותיו לעניין התיקונים הנדרשים בדירת הנתבעים 1-2 ובדירת הנתבעת 4 וכן התיקונים להשבת דירת התובעים לקדמותה.
18. בעקבות הגשת חוות הדעת הפנו התובעים למומחה מספר שאלות הבהרה שנענו ע"י המומחה. להלן פירוט השאלות והתשובות עליהן:
- א. נוכח תכולת רטיבות גבוהה ברצפת דירת הנתבעים 1-2, נשאל המומחה מדוע לא המליץ על ייבוש הרצפה באמצעות יבשנים. המומחה השיב כי במסגרת המלצותיו בדבר התיקונים הנדרשים מצוין כי יש לבצע ייבוש של מצע החול הצמנטי וקבלת בדיקת מעבדה בדבר תכולת רטיבות.
- ב. לעניין הכשלים בצנרת דלוחין ושופכין בדירת הנתבעים 1-2 נשאל המומחה מה המלצותיו וענה כי יש לבצע פירוק של מחבר הצנרת הכושל והשלמת איטום תת רצפתי ברצפת שירותי אורחים.
- ג. המומחה נשאל מדוע לא בוצעה בדיקת הצפה של צנרת שופכין ודלוחין של דירת נתבעת 4 או של צנרת המשותפת שמעל דירת הנתבעים 1-2, זאת נוכח העדר התייחסות לכך שאותרה רטיבות בתקרת דירת נתבעים 1-2. המומחה השיב כי על פי הצו שניתן על ידי נדרש להתייחס לרטיבות חדשה אשר הופיעה בדירת התובעים ולא לרטיבות בדירת הנתבעים 1-2 ולבדוק את העבודות שבצעו הצדדים עפ"י חוות דעתו הקודמת. כן ציין כי בצוע התיקונים עליהם המליץ בדירת הנתבעים 1-2 ואיטום מרפסת נתבעת 4, ימנע המשך רטיבות בדירת התובעים. עוד העיר כי אם אמנם בוצעו שינויים בדירת נתבעת 4, שלא קשורים לעבודות עליהן המליץ בחות דעתו הקודמת, הרי שהן לא נבדקו על ידו.
- ד. המומחה נשאל מה התיקון הנדרש לתיקון ליקוי המחבר בחדר רחצה הורים בדירת נתבעים 1-2 לצינור 4 צול הראשי והשיב כי יש להחליף מחבר כושל במחבר תקין כחלק מהעבודות לאיטום מחדש בחדר רחצה הורים.
19. בעקבות הגשת חוות הדעת, ביקשה הנתבעת 4 לקבוע כי תחילה יבוצעו התיקונים עליהם הורה המומחה בדירת נתבעים 1-2 בנימוק כי עלות איטום מחדש של מרפסת דירתה גבוהה מאד וייתכן ובצוע התיקונים בדירת הנתבעים 1-2 ייתר זאת.
20. בהחלטתי מיום 19.1.25 הצעתי כי (לאחר השלמת העבודות בדירת הנתבעים 1-2) תיערך בדיקת הצפה במרפסת הנתבעת 4 על חשבונה ורק בהעדר ממצאים שליליים תופטר מבצוע המלצות המומחה.
21. הנתבעת 4 קיבלה הצעתי זו. לעומת זאת התובעים, בתגובתם להצעתי התנגדו לה נחרצות וציינו כי בדיקת הצפה כבר בוצעה כחלק מהכנת חוות דעת המומחה כמפורט בעמ' 18-19 לחוות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/124/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדעת. כן הפנו לשאלת ההבהרה השלישית שהפנו למומחה ואת תשובתו לגביה, וכי ממצאי המומחה בנוגע למרפסת נתבעת 4 זהים לממצאיו בחוות הדעת בהליך הקודם.
22. עוד ביקשו התובעים להורות למומחה לבצע בדיקות לצנרת השופכין והדלוחין בדירת הנתבעת 4 על מנת לקבל תמונה שלמה.
23. בד בבד הוגשה הודעה מטעם הנתבעת 3 לדחות התביעה נגדה ולאפשר לה להגיש טיעונים בנוגע להוצאותיה המשפטיות.

דיון והכרעה

24. המועד להגשת שאלות הבהרה חלף מזמן ולא הוגשו כל שאלות מטעם מי מהנתבעים.
25. איש מהצדדים לא חלק על ממצאי חוות דעת המומחה. לפיכך, משמצאתי כי חוות דעת המומחה נערכה באופן מקצועי ואובייקטיבי ומשלא באו לפניי נימוקים המצדיקים סטייה מחוות הדעת, הנני לאמץ ממצאי המומחה ומסקנותיו ותשובותיו לשאלות ההבהרה.
26. הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, החלה על הבית המשותף מורנו לאמור:
"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."
27. מכוחה של הוראה זו חלה חובה מוחלטת על בעלים של דירה בבית המשותף לתקן כל ליקוי בדירה העלול לגרום נזק לדירה אחרת בבית המשותף
28. נוכח מסקנת חוות הדעת **אני מורה על דחיית התביעה נגד הנתבעת 3.**

צו לבצוע תיקונים בדירת הנתבעים 1 ו-2

29. עפ"י ממצאי חוות הדעת ומסקנותיה, המקור העיקרי לנזקי הרטיבות בדירת התובעים הם כשלים באיטום חדרי הרחצה בדירת הנתבעים 1-2 ובחיבור צנרת הדלוחין והשופכין של הדירה לצינור 4 צול הראשי.
30. לאור כל האמור לעיל אני מורה כי הנתבעים 1 ו-2, ביחד ולחוד, יבצעו את מלוא העבודות הדרושות לתיקון הכשלים שעליהם הורה המומחה (עמ' 28 לחוות הדעת) בחדר רחצה הורים ובחדר רחצה כללי, כדלקמן:

- פירוק אריחי ריצוף וחיפוי וכלים סניטריים, פינוי שכבת החול;
- איטום שכבת הבטון באמצעות מריחת פריימר ויישום שכבת היפרדסמו PB או ש"ע בעובי 3 מ"מ; על גבי "רולקות" בשריון ארג זכוכית;
- התקנת נדבכי חציצה;
- פירוק מערכת ניקוז שפכים אופקית לצינור 4 צול;
- התקנת צנרת תקינה ומחברי 4"/2" ו- 4"/4";



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/124/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- **השלמת איטום קירות הרקע בתאי הרחצה באמצעות חומר צמנטי;**
 - **בצוע בדיקת הצפה של הרצפה לפי התקן;**
 - **בכפוף להעדר ממצאי רטיבות בעקבות בדיקת ההצפה - ריצוף מחדש על גבי חול מיוצב;**
 - **בצוע בדיקת תכולת רטיבות ע"י מעבדה מוסמכת ברצפת פרוזדור וברצפת חדר הורים. ככל שתמצא חריגה מהתקן יש לבצע ייבוש של הרצפה ע"י יבשנים;**
31. העבודות לעיל לתיקון הליקויים עד לשלב בצוע בדיקת הצפה תבוצענה ותושלמנה בתוך 40 יום ממועד המצאת פסק הדין. בדיקת הצפה תבוצע לאחר משלוח תיעוד עבודות האיטום ומתן הודעה מוקדמת של 2 ימי עסקים לפחות לתובעים. בצוע בדיקת תכולת רטיבות וייבוש ע"י יבשנים, ככל הנדרש, יבוצע תוך 60 יום;
32. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.
33. הנתבעים ישמרו בידיהם מלוא האסמכתאות לביצוע העבודות ולתקינותן, ועליהן לתעד את בצוע העבודות באמצעות צילום דיגיטלי בזמן אמת. האסמכתאות והתיעוד יומצאו לידי התובעים עד לחלוף שבוע מגמר ביצוע העבודות.

התיקונים בדירת הנתבעת 4

34. לא מצאתי מקום להורות למומחה לבצע בדיקה של צנרת שופכין ודלוחין בדירת הנתבעת 4, המצויה מעל דירת הנתבעים 1-2. אף אם הנתבעת 4 בצעה שיפוצים בדירתה שכללו החלפת צנרת כזו או אחרת ואף אם בשל כך נוצר כשל המביא לדליפה מצנרת זו, הרי שהנפגעים היחידים מדליפה זו יהיו הנתבעים 1-2. והנה דווקא נתבעים 1-2 לא העלו סוגיה זו לפני המומחה ולא ביקשו להורות כי תבוצע בדיקה משלימה בדירת הנתבעת 4. לא בכדי ציין המומחה בתשובתו לשאלת ההבהרה מטעם התובעים כי נדרש לאתר את מקור הרטיבות החדשה בדירת התובעים ולא בדירת הנתבעים 1-2.
35. בצוע בדיקת הצפה: עיון בעמ' 18-19 לחוות הדעת מגלה כי אמנם בוצעה ביום 24.4.24 בדיקת הצפה במרפסת דירת נתבעת 4 ע"י חברת "אינפרטק" אשר בעקבותיה נצפתה רטיבות בתקרת הסלון ובתקרת חדר ארונות בדירת הנתבעים 1-2. לפיכך, אין כל טעם בבצוע בדיקת הצפה נוספת במרפסת דירת הנתבעת 4 בטרם השלימה את העבודות לאיטום מחדש של מרפסת דירתה, בהתאם להמלצות המומחה. אני ער לכך שהנתבעת 4 הוציאה ממון רב בעקבות פסה"ד שניתן בהליך הקודם והורה לה לבצע עבודות איטום נרחבות במרפסת דירתה. ברם, אין לנתבעת 4 אלא להליך על עצמה כי עבודות אלו לא בוצעו בהתאם להמלצות המלאות שפירט המומחה בהליך הקודם וכעת נגזר עליה לבצע עבודת בהיקף דומה בעלות גבוהה פעם נוספת. דומה כי לו היתה הנתבעת 4 מקפידה על בצוע בדיקת הצפה בתום שלב הנחת היריעות הביטומניות בפעם הקודמת, היה מתגלה אותו כשל באיטום שהתגלה במסגרת ההליך דנן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 3/124/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ומאפשר לה לתקנו כבר אז תוך חיסכון ניכר בעלויות ובטרחה ובהוצאות שנגרמו לה ולתובעים (באופן חלקי) בהליך דנן.

36. לאור כל האמור לעיל אני מורה כי הנתבעת 4 תבצע את מלוא העבודות הדרושות לאיטום מרפסת דירתה בהתאם להנחיות המומחה (עמ' 29 לחוות הדעת), כדלקמן:

- פירוק אריחי הריצוף בשטח המרפסת וחשיפת תשתית האיטום, לרבות שורת חיפוי היקפי מסביב למרפסת;
- פירוק צנרת הנקזים והחלפתה באופן תקין כנדרש בהוראות הל"ת;
- איטום רצפת הבטון ביריעות ביטומניות כפולות בעובי 5 מ"מ;
- גימור "רולקות" ע"י יריעות חיזוק ונדבך חציצה מתאימים, תוך הקפדה על איטום תחת הוויטרינה הגובלת. יש לעלות עם שכבת האיטום עד לגובה 20 ס"מ לפחות על הקירות שבהיקף המרפסת מעל פני הריצוף;
- הסדרת ניקוזים, לרבות נקז כפול;
- בתום עבודות האיטום יש לבצע בדיקת הצפה למשך 72 שעות בהתאם לתקן;
- בהעדר ממצאים שליליים של בדיקת ההצפה יש לבצע ריצוף מחדש, תוך הקפדה על מילוי ממשקים באמצעו רובה אקרילית;

37. העבודות לעיל לתיקון הליקויים עד לשלב בצוע בדיקת הצפה תבוצענה ותושלמנה בתוך 45 יום ממועד המצאת פסק הדין. בדיקת הצפה תבוצע לאחר משלוח תיעוד עבודות האיטום ומתן הודעה מוקדמת של 2 ימי עסקים לפחות לתובעים.

38. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

39. הנתבעת 4 תשמור בידה מלוא האסמכתאות לביצוע העבודות ולתקינותן, ועליה לתעד את בצוע העבודות באמצעות צילום דיגיטלי בזמן אמת. האסמכתאות והתיעוד יומצאו לידי התובעים עד לחלוף שבוע מגמר ביצוע העבודות.

השבת דירת התובעים למצבה הפיזי התקין

40. המומחה הצביע בחוות דעתו על מוקדי רטיבות שאיתר בדירת התובעים: רטיבות ברמה של 100% לחות במפגש קיר תקרה של חדר שינה הגובל בחדר רחצה הורים ובהיקף צינור 4 צול מרכזי בחדר רחצה הורים.

41. בעקבות בדיקת ההצפה שנערכה במרפסת דירת הנתבעת 4, התגלתה רטיבות חדשה בתקרת הסלון ובתקרת חדר ארונות בדירת התובעים.

42. אשר על כן אני מורה כי על הנתבעים 1 ו-2, ביחד ולחוד, לבצע את עבודות התיקון הבאות בחדר רחצה הורים ובחדר שינה גובל בדירת התובעים:

- הסרת טיח וצבע רופפים/נפוחים;
- פירוק לוחות הגבס סביב צינור 4 צול ואריחי חיפוי סביב הצינור;



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/124/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- יישום חומר אנטיבקטריאלי;
- בצוע תיקוני טיח וצביעה מחדש.

43. כמו כן אני מורה כי על הנתבעת 4 לבצע את התיקונים הבאים בתקרת הסלון ובתקרת חדר ארונות בדירת התובעים:

- הסרת טיח וצבע רופפים/נפוחים, בצוע תיקוני טיח וצביעה מחדש;

44. עבודות התיקון בדירת התובעים תבוצענה ותושלמנה לאחר גמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירות הנתבעים ותוך 14 יום יתואם מועד בין הצדדים לביקור בעל מקצוע מטעם כל אחד מהנתבעים, אשר יגיש הצעת מחיר בכתב עבור התיקונים הכולל פירוט עבודות וחומרים בכתב שיוצג לתובע. כל אחד מהנתבעים יישא בעלות העבודות שנדרש לבצע, לחלופין ולפי בחירת התובעים, ישלמו הנתבעים לידי התובעים את עלות התיקונים, ובכך יהיו פטורים מתיקונים בפועל.

45. ככל שהנתבעים לא יבצעו את העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים במועד, יבצעו התובעים בעצמם את העבודות שפורטו לעיל. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה. הנתבעים, בהתאם לחלוקה העבודות שפורטה לעיל, ישלמו לתובעים את עלות ביצוע עבודות אלה במלואה, זאת, בתוך 14 ימים ממועד המצאת חשבונית מס/וקבלה לידי מאת התובע.

46. הוצאות ההליך: בשלב זה כל שנותר להכריע בו היא סוגית הוצאות ההליך. הנתבעת 3 תגיש טיעונים לעניין הוצאות המשפט שלא יעלו על 2 עמודים (לא כולל נספחים) תוך שבוע, התובעים יגישו טיעוניהם תוך שבוע לאחר מכן והנתבעים האחרים יגישו טיעונים תוך שבוע נוסף. כל צד ימציא העתק מטיעונו ישירות לצדדים האחרים בד בבד עם הגשתם לתיק.

ניתן ביום 13 מאי, ט"ו אייר תשפ"ה, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין